

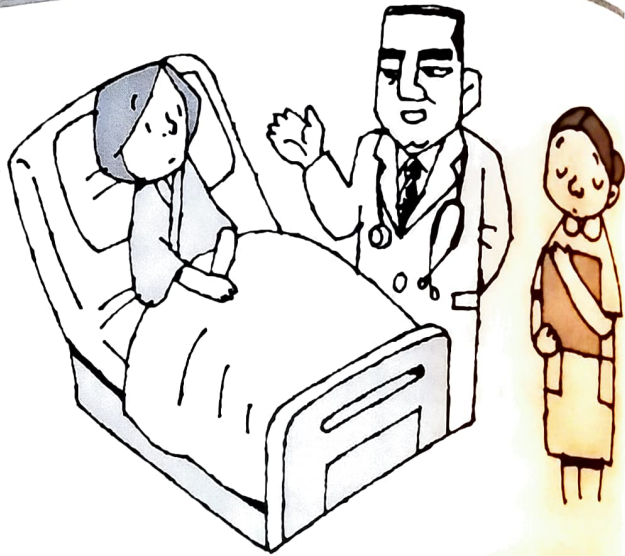
事案

医師であるXは、病院等を運営するY医療法人との間で雇用契約を締結していた。

雇用契約書には、年俸を1,700万円とし、その内訳は本給、諸手当、賞与で構成されていた。そして、時間外勤務に対する給与は、医師時間外勤務給与規程で定められており、通常業務の延長とみなされる時間外業務は時間外手当の対象とならないことなどが規定されていた。

また、雇用契約においては、当該時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金については、年俸の1,700万円に含まれることが合意されていたものの、年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかった。

このため、Xは、自身の労働に対し割増賃金が支払われていない部分があるのではないかと主張し訴えた。



通常業務の延長→固定残業代

争点・結論

争点	高額な賃金を支払い、その賃金額に時間外労働等に対する割増賃金を含める旨のいわゆる固定残業代の合意をしていた場合、通常の労働時間の賃金と割増賃金に当たる部分とが判別できなくとも合意は有効となるか。
結論	無効である。

POINT

割増賃金をあらかじめ基本給等を含める方法で支払う場合においては、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり、割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。

判旨

労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けてい

るのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。

また、割増賃金の算定方法は、同条ならびに政令および厚生労働省令の関係規定（労働基準法37条等）に具体的に定められているところ、同条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。

他方において、使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになる。同条の上記趣旨によれば、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、上記の検討の前提として、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができる必要があるとあり、上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。

事実関係等によれば、XとY医療法人との間においては、本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸1,700万円に含める旨の本件合意がされていたものの、このうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。

そうすると、本件合意によっては、Xに支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないのであり、Xに支払われた年俸について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。

したがって、Y医療法人のXに対する年俸の支払により、Xの時間外労働および深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。

解説

なお、この判例のXには、高額の賃金が支払われていましたが、監督もしくは管理の地位にある者に該当する者でもありませんでした。このため、時間外労働等に対する割増賃金について、年俸に含まれることが合意されていても支払いが必要とされています。

確認問題

● 労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとするものであるとするのが、最高裁判所の判例である。